RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 14 LETRA C), ART. 38, ART. 38 BIS, ART. 41 E, ART. 56 N° 3, ART. 63 – CÓDIGO TRIBUTARIO – ART. 64 – LEY N° 20.780 – ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO – LEY N° 21.210 – ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO – CIRCULARES N° 10 DE 2015 Y N° 73 DE 2020
(ORD. N° 38, DE 09.01.2025)

Fusión de sociedad chilena con agencia en Chile de empresa extranjera.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre el tratamiento de los registros tributarios de las rentas empresariales y del registro fondo de utilidades reinvertidas en el caso de la fusión de una sociedad chilena con una agencia en Chile de una sociedad extranjera.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación:

a) Una sociedad de responsabilidad limitada constituida y residente en Chile (AAA), fue constituida por el socio "A1" con el 99% de los derechos sociales que financió mediante la reinversión de un retiro de utilidades tributables y con el socio "A2" con el 1% de los derechos sociales que pagó al contado.

b) AAA se transforma en una sociedad por acciones, manteniendo cada accionista un número proporcional a su participación y la sociedad el control del registro denominado fondo de utilidades reinvertidas (FUR)[1] por concepto de la reinversión de utilidades tributables efectuada por el socio A1, manteniéndose dichas sumas pendientes de tributación final mientras no se verifiquen algunos de los hechos que determina la ley para generar tal tributación, como enajenar las acciones financiadas con la reinversión o al momento de efectuar una devolución de capital.

c) El socio A2 constituyó una sociedad extranjera de responsabilidad limitada, actualmente domiciliada en España (BBB), que tiene una agencia en Chile (agencia), que lleva contabilidad completa y los respectivos registros empresariales[2].

d) En el marco de una reorganización empresarial AAA se fusionó por incorporación con BBB, siendo la agencia, para los efectos en Chile, la continuadora legal e incorporándose el patrimonio de AAA al patrimonio de la agencia en Chile y, por tanto, se consolidaron los registros empresariales de ambas entidades, quedando radicada la totalidad de la suma reinvertida contenida en el FUR en la agencia, por cuanto los efectos tributarios de la reorganización se agotaron íntegramente en Chile.

e) De esta forma, entiende, no es aplicable la tributación correspondiente al término de giro, dando lugar a las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) que entienden incorporadas en la empresa continuadora a la fecha de la fusión, las cantidades anotadas en los registros de la empresa absorbida, como asimismo resultaría aplicable el inciso cuarto del artículo 64 del Código Tributario[3], por cuanto siempre la agencia mantiene registrado el valor tributario de los activos de la sociedad absorbida.

f) La referida fusión habría sido informada y aprobada por este Servicio, aceptando la incorporación en la agencia y la subsistencia del control del registro FUR por utilidades reinvertidas al 31 de diciembre de 2016. Por tanto, esta última entidad mantiene, a la fecha, el control de la reinversión con utilidades tributables que deben gravarse con impuestos finales.

Tras señalar que el socio A1 pretende vender la totalidad de su participación en BBB, participación que obtuvo como consecuencia de la relación de canje de sus acciones en AAA, y en base a las Circulares N° 10 de 2015 y N° 73 de 2020, solicita confirmar que:

---

[1] Registro destinado a controlar las utilidades reinvertidas en la adquisición de acciones de pago en sociedades anónimas y en derechos sociales en sociedades de personas, según lo dispuesto en el artículo 14 de la LIR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.
[2] Registros tributarios establecidos en el N° 2 de la letra A) del artículo 14 de la LIR.
[3] Conforme con su texto vigente a la fecha de presentación de la consulta.

1) Con la enajenación de su participación en BBB y, en consecuencia, de su agencia en Chile, se debe determinar la proporción financiada con reinversión y no respecto al total de la participación que se enajena.

2) El retiro tributable equivalente al monto de la inversión es independiente del resultado tributario que se obtenga en la enajenación de la participación, es decir, aun cuando la enajenación arroje pérdida, de igual manera se debe tributar por el retiro de las utilidades tributables.

3) En caso de que el socio A1 tenga domicilio y residencia en el exterior, se activa el impuesto adicional y, a la inversa, en caso de tener domicilio y residencia en Chile se activa el impuesto global complementario, aplicando a su respecto los créditos indicados en los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR, según corresponda.

II ANÁLISIS

Como primera cuestión, y a partir de la descripción formulada en la consulta, se entiende que la reinversión en la sociedad absorbida (AAA) ocurrió dentro de los años comerciales 2015 y 2016, porque solo en dichos períodos las reinversiones efectuadas en sociedades de personas debían anotarse en el registro FUR y, solo en tal caso, existiría la obligación de mantener su control al momento de su transformación en una sociedad por acciones.

Por su parte, si la reinversión sucedió hasta el año comercial 2014, tales cantidades debieron formar parte del registro FUT[4] y, en consecuencia, deberán tributar a través del reparto de utilidades, porque formarían parte del registro RAI[5].

Precisado lo anterior, y en lo que interesa, los incisos segundo y tercero del artículo décimo sexto transitorio de la Ley N° 21.210, prescriben que las rentas contenidas en el registro FUR se gravarán con los impuestos global complementario o adicional, considerándose que se ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la adquisición de las acciones o de los aportes a la sociedad de personas respectiva en caso de enajenación de las acciones o derechos por actos entre vivos, o por determinarse el término de giro, entre otros supuestos[6].

A su turno, de conformidad con la letra b) del N° 1 de la letra C) del artículo 14 de la LIR, en el caso de una fusión, la empresa continuadora deberá llevar o mantener el registro y control de las cantidades anotadas en los registros RAI, DDAN, REX y SAC de la empresa absorbida determinadas a esa fecha[7]. Asimismo, de acuerdo con el artículo décimo sexto transitorio de la Ley N° 21.210, en el caso de la fusión de una empresa que mantenga a dicha fecha el control del registro FUR por las utilidades reinvertidas al 31 de diciembre de 2016, aquellas se entenderán incorporadas en la sociedad subsistente[8].

Por otra parte, se tiene presente que, conforme al artículo 38 de la LIR, la agencia se considera como una empresa totalmente separada e independiente de su matriz, tanto respecto de las operaciones que lleve a cabo con ella, con otros establecimientos permanentes de la misma matriz, con empresas relacionadas con aquella en los términos del artículo 41 E de la LIR, o con terceros independientes, de suerte que los registros de la agencia en Chile no lo son de su matriz extranjera[9].

Con todo, las agencias que las sociedades extranjeras establecen en el país no constituyen una persona jurídica distinta de aquellas, sino que, por el contrario, forman parte de ellas y representan solo el medio por el cual la empresa extranjera prolonga sus actividades en el país. Como tal, una

---

[4] Fondo de utilidades tributables. Registro que controlaba las utilidades acumuladas en las empresas pendientes de tributación. Este registro estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.
[5] Conforme con el numeral iii) de la letra b) del N° 1 del I del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780.
[6] También habrá un retiro tributable cuando la sociedad realice la devolución de capital, total o parcial y, al momento de optar por un régimen de tributación en que no esté obligado a mantener los registros de las rentas pendientes de tributación.
[7] Estas cantidades se entenderán incorporadas a la empresa continuadora en la fecha en que se materialice la fusión, las que posteriormente se reajustarán al término del ejercicio. En estos casos, las empresas que se fusionan se afectarán con los impuestos que correspondan por las rentas determinadas en el año comercial correspondiente al término de su giro, sin que corresponda aplicar el impuesto a que se refiere el N° 1 del artículo 38 bis, ya que, si bien la fusión implica el término de giro de la empresa, las rentas o cantidades acumuladas a esa fecha son traspasadas a la empresa continuadora (las instrucciones sobre esta materia se encuentran en el apartado 5.2. de la Circular N° 73 de 2020).
[8] Por lo tanto, esta última entidad deberá mantener este registro para los fines de controlar la oportunidad en que dichas utilidades deban ser gravadas con impuestos finales, de acuerdo con la norma transitoria recién citada.
[9] Oficio N° 1643 de 2021.

agencia participa de sus características y naturaleza jurídica, por lo que quedan comprendidas dentro del concepto de sociedad[10].

Ahora bien, a propósito de las facultades de tasación, este Servicio ha señalado que si las fusiones se efectúan en el exterior, compartiendo las mismas características que en nuestro país, no se aplica la facultad de tasar establecida en el artículo 64 del Código Tributario[11], en la medida que efectivamente se acredite que los efectos legales de la fusión o división en el otro país son análogos a la fusión o división efectuada en conformidad a la legislación chilena y se realizan bajo un régimen de neutralidad tributaria al no haber ganancias ni pérdidas en la operación[12].

No obstante, una cuestión es que la fusión efectuada en el extranjero produzca efectos similares a los que se derivan de una fusión conforme a la ley chilena y, otra distinta, es aplicarle a dicha fusión internacional exactamente el mismo estatuto tributario que una fusión verificada en Chile. Luego, incluso si la sociedad extranjera se hace responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad chilena, este Servicio se encontraría impedido, por un principio de territorialidad, de ejercer sus facultades de fiscalización y hacer efectiva dicha responsabilidad[13].

Consecuentemente, en caso de fusiones en el exterior, la sociedad chilena que es absorbida por una extranjera deberá necesariamente cumplir con la obligación de dar aviso de término de giro, sin poder acogerse al procedimiento simplificado de término de giro y, por consiguiente, deberá gravar con los impuestos correspondientes las rentas contenidas en el FUR.

Sin embargo, si en el momento mismo de la fusión la sociedad extranjera registró la totalidad del activo y pasivo de la sociedad absorbida en su agencia en Chile, ello permite reconocer a esta fusión en particular los mismos efectos que a una fusión efectuada en el país[14]. De este modo, es aplicable lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio de la Ley N° 21.210, esto es, las cantidades registradas en el FUR por las utilidades reinvertidas al 31 de diciembre de 2016 se entenderán incorporadas en la agencia en Chile y tributarán con los impuestos finales, según corresponda, en cuanto se verifique cualquiera de los supuestos establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo décimo sexto transitorio de la Ley N° 21.210. Lo anterior, implica que no se aplica la tributación del término de giro en el momento de la fusión descrita.

Ahora bien, atendido que el socio A1 enajenará su participación en BBB, participación que obtuvo como consecuencia de la relación de canje de sus acciones en AAA, las que a su vez financió mediante una reinversión de utilidades, cabe precisar, respecto del tratamiento de las cantidades registradas en el FUR, en caso de enajenación de los derechos sociales o acciones respectivas, lo siguiente[15]:

a) Los propietarios afectos a los impuestos finales que han invertido mediante el aporte en sociedades de personas o mediante la adquisición de acciones de pago de sociedades anónimas, en el año que enajenen los derechos sociales o las acciones[16] deberán considerar que han efectuado un retiro tributable afecto a impuestos finales equivalente al monto del retiro que realizaron originalmente desde la empresa fuente y que invirtieron en los citados derechos o acciones enajenadas, reajustadas según la variación del IPC entre el mes anterior al del aporte o pago de las acciones y el mes anterior al de la enajenación de estos[17].

   Para estos efectos, podrán imputar el crédito por impuesto de primera categoría (IDPC) y el crédito por IPE[18] en contra de los impuestos finales, según lo establecido en los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR, vigente al 31 de diciembre de 2016, que hubiere afectado a las rentas retiradas

[10] Oficios N° 1276 de 2007, N° 2435 de 2010 y 1643 de 2021.
[11] Para efectos de este análisis, la referencia al artículo 64 del Código Tributario se hará al texto vigente hasta el 31.10.2024 y a la jurisprudencia administrativa emitida hasta esa fecha, por cuanto la fusión consultada se efectuó también antes de esa fecha.
[12] Oficios N° 843 de 2017, N° 362 de 2018, N° 1511 de 2020 y N° 2112 de 2022, entre otros.
[13] Oficio N° 1511 de 2020.
[14] En un sentido similar, Oficio N° 1433 de 2008.
[15] De acuerdo con lo instruido en el apartado 2.2.4.2 de la Circular N° 73.
[16] Considerar "Declaración Jurada anual sobre enajenación de derechos sociales o acciones de pago financiados con reinversión, y devoluciones de capital imputadas al fondo de utilidades reinvertidas", formulario 1822, cuya obligación de presentar en el caso de reorganizaciones empresariales recae en la empresa o sociedad que subsiste o se crea.
[17] Para declarar el retiro tributable en la base imponible de los impuestos finales del ejercicio que corresponda, el enajenante deberá actualizar el monto del retiro tributable según la variación del IPC entre el mes anterior al de la enajenación y el mes de noviembre del año respectivo y, sobre el valor así actualizado, determinar el crédito e incremento por IDPC y por IPE que corresponda según lo señalado.
[18] Impuestos pagados o soportados en el extranjero que se pueden usar como crédito en Chile conforme al artículo 41 A.

desde la empresa fuente desde la cual se efectuó el retiro efectivo original destinado a la reinversión.

b) La tributación con impuestos finales tendrá lugar salvo que en la empresa fuente dichas cantidades hayan correspondido a rentas exentas, ingresos no renta o rentas afectas al IDPC en carácter de único, ya que mantienen tal calidad al momento de considerarse retiradas producto de su enajenación.

c) La calidad de retiro tributable equivalente al monto antes señalado es independiente del resultado tributario que se obtenga en la enajenación de los derechos o acciones. Es decir, sea que se trate de un mayor valor o una pérdida, deberá considerarse como retiro tributable el valor de aporte o adquisición de las acciones financiado mediante la reinversión, sin perjuicio del tratamiento tributario que corresponda darle a la pérdida o mayor valor obtenido en la enajenación.

d) Para los efectos de determinar el monto del retiro tributable que se produce a raíz de la enajenación de los derechos o acciones, cuando una parte de estas hubiere sido financiada con una reinversión y la otra mediante cantidades que hayan pagado totalmente los impuestos de la LIR, se entenderá que corresponde a una enajenación de los derechos o acciones financiados con reinversiones en la proporción que estas representen sobre el total de las acciones o derechos del enajenante.

   Al respecto, tratándose de acciones, como el costo tributario se encuentra vinculado directamente con cada título que representa las acciones que se adquieren, la situación tributaria de la enajenación de acciones dependerá de cómo hayan sido financiados los títulos que representan las acciones que se enajenan. De este modo, corresponderá aplicar la referida proporción en los casos en que un mismo título que representa acciones haya sido financiado en parte con una reinversión y en parte con cantidades que han pagado totalmente los impuestos de la LIR.

   De la misma forma, deberá determinarse la señalada proporción cuando las acciones que se enajenan hayan sido emitidas producto de una transformación de una sociedad de personas en sociedad anónima.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado, se informa que

1) Atendido que el socio A1 enajenará la totalidad de su participación en BBB, deberá considerar que ha efectuado un retiro tributable afecto a impuestos finales equivalente al monto total del retiro que realizó originalmente desde la empresa fuente y que invirtió en la sociedad absorbida por BBB.

2) La calidad de retiro tributable equivalente al monto del retiro efectuado desde la empresa fuente es independiente del resultado tributario que se obtenga en la enajenación de las acciones, debiendo aplicar en cada caso el tratamiento tributario que corresponda.

3) El socio A1 deberá gravar con impuesto global complementario o adicional las cantidades registradas en el FUR, dependiendo de si tiene o no domicilio o residencia en Chile y podrá imputar el crédito por IDPC y el crédito por IPE en contra de los impuestos finales, según lo establecido en los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR, vigente al 31 de diciembre de 2016, que hubiere afectado a las rentas retiradas desde la empresa fuente desde la cual se efectuó el retiro destinado a la reinversión.

CAROLINA SARAVIA MORALES
DIRECTORA (S)

Oficio N° 38, del 09.01.2025
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos